

JOSÉ RODRIGO BOBBO, qualificado a fls.15/17, está sendo denunciado como incurso no artigo 155, caput, do Código Penal, porque no dia 06 de julho de 2019, no período da manhã, no estabelecimento comercial denominado "Drogal", situado na Rua Camaiurás, nº 140, no Bairro Santa Rita de Cássia, nesta cidade de Santa Bárbara d'Oeste, subtraiu, para si, 01 (um) frasco de shampoo, da marca Dove, avaliado em R\$ 10,00, conforme auto de exibição e apreensão a fls. 08 e auto de avaliação a

fls. 18, bem de propriedade da empresa vítima, neste ato representada por Débora Gonzáles da Silva Aguiar.

Segundo o apurado, no dia dos fatos, JOSÉ RODRIGO deslocou-se até o estabelecimento comercial localizado no endereço acima mencionado e ali, subtraiu um shampoo, ocultando-o sob suas vestes.

Após a subtração, o denunciado se dirigiu à saída do estabelecimento, sem, contudo, efetuar o pagamento do bem.

Ocorreu que, Débora, funcionário do estabelecimento, comunicou os fatos à polícia militar que, de posse das características do denunciado, passou a patrulhar pelas cercanias e, na altura da Rua Cariris, visualizou o JOSÉ RODRIGO e deliberou pela abordagem. Ao lado do denunciado, no chão, os policiais militares localizaram o frasco de shampoo furtado.

Questionado pela d. Autoridade Policial, JOSÉ RODRIGO afirmou que pegou o frasco de shampoo, colocando-o em sua cintura por baixo da camisa, mas ao ouvir da funcionária que “iria chamar a polícia”, deixou o objeto escorregar pela perna, deixando-o no chão (fls. 12).

A denúncia foi recebida em 08 de abril de 2020 (fls.75/76). O acusado foi citado (fls. 97) e apresentou defesa preliminar (fls.92/94). A denúncia foi mantida em 17 de dezembro de 2020 (fls.102). Durante a instrução foi ouvido o representante da empresa vítima, duas testemunhas de acusação o acusado interrogado ao final. Alegações finais do Ministério Público pugnando pela procedência da ação, nos termos da denúncia. A defesa pugnou pela absolvição, com a exclusão da culpabilidade do acusado em razão da embriaguez e por estar sob efeito de entorpecente.

É o relatório.
Fundamento e Decido.

A AÇÃO É PROCEDENTE.

A materialidade delitiva restou devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência de fls.06/07, auto de exibição e apreensão de fls.08, auto de entrega fls.08, auto de avaliação de fls. 18 e pela prova oral.

A autoria também é certa.

A funcionária da farmácia Debora Gonzáles da Silva Aguiar disse que estava atendendo e o acusado chegou no local.. Que viu o momento em que ele pegou um shampoo e colocou embaixo da blusa, saindo da farmácia sem pagar. Que avisou a gerente e chamaram a polícia. Logo em seguida ele foi abordado, e o shampoo foi devolvido. expôs que: o acusado chegou ao local enfiou na calça rapaz entrou e saiu e o produto foi recuperado. Como cliente. Traje normal.

O policial militar Felipe Borges de Souza relatou que foram acionados via Copom para comparecer na farmácia, por conta de um furto de um shampoo. Que de posse das características físicas, abordou o acusado uns dois quarteirões da farmácia. Ele dispensou o shampoo quando viu a viatura, e foi abordado. Ele confessou o furto.

O acusado, em seu interrogatório, disse que sempre trabalhou como metalúrgico, mas depois da separação com sua esposa, acabou se envolvendo com drogas. Que na época dos fatos estava usando muito entorpecente, e queria usar mais, por isso furtou o shampoo. Que tem 38 anos, está em cumprimento de pena e não tem mais vontade de usar drogas. A família o acolheu.

A confissão do acusado, que não restou isolada, mas vai de encontro aos relatos firmes e uníssonos da representante da vítima e do policial militar, constitui prova suficiente para ensejar a condenação criminal. Nesse sentido:

PROVA - Confissão - A confissão, máxime a prestada em Juízo, vale com prova do fato e de sua autoria, se não ilidida por elementos de convicção firmes e idôneos - Recurso não provido. (Apelação Criminal n. 993.08.031422-0 - Jacareí - 5ª Câmara Criminal - Relator: Carlos Biasotti - 11.09.08 - M.V. - Voto n. 10513).

PROVA - Confissão - Validade - Reconhecimento - Harmônica com os demais elementos de prova, a confissão pode autorizar a condenação do réu, pois encerra o caráter de rainha das provas, valendo por seu conteúdo lógico e não pelo lugar em que foi produzida - Revisão indeferida. (Revisão Criminal n. 846.662-3/0 - Bragança Paulista - 3º Grupo de Câmaras - Relator: Carlos Biasotti - 25.10.2007 - V.U. - Voto n. 8.872).

Não bastasse isso, a apreensão da coisa subtraída em poder do acusado gera a presunção de sua responsabilidade, invertendo-se o ônus da prova, impondo-se justificativa inequívoca. Nesse sentido:

"INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - TACRSP: "Em se tratando de crime de furto, a apreensão da res furtiva em poder do agente implica em inversão do ônus da prova, cabendo à defesa apresentar justificativa convincente para o ocorrido". (RJDTACRIM 25/177).

Fica afastada a tese defensiva, no sentido de que a suposta embriaguez do réu é o suficiente para excluir o crime.

É que a embriaguez não accidental jamais exclui a imputabilidade do agente, seja voluntária, culposa, completa ou incompleta. Ou seja, o agente responde como se sóbrio estivesse. Isso porque ele, no momento em que ingeria a substância, era livre para decidir se devia ou não o fazer. A conduta, mesmo quando praticada em estado de embriaguez, originou-se de um ato de livre-arbítrio do sujeito, que optou por ingerir a substância quando tinha possibilidade de não o fazer.

A ação foi livre na sua causa, devendo o agente, por essa razão, ser responsabilizado. É a teoria da actio libera in causa (ações livres na causa), pois se considera a imputabilidade do agente no momento da ingestão da substância e não no da prática delituosa, visando sempre à proteção do bem jurídico, que ficaria indefeso caso a alegação de eventual embriaguez prosperasse.

Não bastasse o relatado, o art. 28 do Código Penal é expresso ao dispor que a embriaguez voluntária não é, por si só, suficientemente capaz de excluir a imputabilidade penal. Nesse sentido: TJSP, RT 620/273, TACRIMSP, RJDTACR 20/88, TJGO, RT 788/642 e TJAP, RT 786/681.

E a jurisprudência:

"Embriaguez - Voluntária - Basta a voluntariedade no consumo etílico para que o resultado dessa condição não elimine a responsabilidade do agente" (TACRIM - AC - 740.181-4 - Rel. Renato Nalini);

"Impossível falar-se em isenção ou redução de pena em razão de embriaguez se esta não for proveniente de caso fortuito ou força maior" (TACRIM - SP - Ap. - Rel. Mesquita de Paula - RJD 25/115).

Também não é o caso de isentar-lhe de pena, pelo fato do acusado estar sob efeito de drogas, pois o artigo 45 da Lei nº 11.343/06 exige, para tais fins, que esta seja proveniente de caso fortuito ou força maior, o que não ocorreu neste caso, pois ele voluntariamente se drogou.

E aqui também se aplica a teoria da *actio libera in causa*, ou seja, o agente responde como se sóbrio estivesse; pois no momento em que ingeria a substância, era livre para decidir se devia ou não o fazer. A conduta, mesmo quando praticada sob efeito de droga, originou-se de um ato de livre-arbítrio do sujeito, que optou por ingerir a substância quando tinha possibilidade de não o fazer.

Por outro lado, entendo que é o caso de aplicar o privilégio previsto no §2º do artigo 155 do Código Penal: "se o criminoso é primário, e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou aplicar somente a pena de multa".

O réu é tecnicamente primário, não ostentava antecedentes criminais na época dos fatos, e o bem subtraído é de pequeno valor, de forma que a benesse lhe é de direito. De rigor, assim, a condenação do acusado, pelo crime de furto, em sua forma privilegiada.

Assim, diante do conjunto probatório dos autos, hábil a comprovar a autoria e materialidade delitiva, a condenação do réu, nos termos da denúncia, é medida que se impõe.

Passo ao cálculo da pena.

Atenta ao disposto no artigo 59 do Código Penal vislumbro que as circunstâncias judiciais não são totalmente favoráveis ao acusado; é primário e não ostenta maus antecedentes, no entanto, a motivação do crime vem em seu desfavor, pois ele alegou que pretendia adquirir drogas com o produto do crime, o que revela especial gravidade, posto que acaba fomentando o tráfico de drogas através da prática do crime de furto. Tais circunstâncias justificam o aumento da pena base de 1/6, resultando em 01 ano e 02 meses de reclusão e 10 dias multa. Segunda fase. Incide a atenuante da confissão, voltando a pena ao patamar mínimo de 01 ano de reclusão e 10 dias multa. Ausentes agravantes. Terceira fase. Não há causa de aumento de pena, mas incide a causa de diminuição de pena em razão do privilégio, previsto no artigo 155, § 2º do Código Penal, e considerando que o réu era tecnicamente primário na época dos fatos, e o bem é de valor diminuto, reduzo a pena mencionada acima de 2/3, resultando em 04 meses de detenção e 03 dias-multa, fixada a unidade no mínimo legal.

O regime inicial de cumprimento de pena será o aberto, em razão de lhe serem favoráveis às circunstâncias judiciais e não ser reincidente, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea "c" c.c artigo 59, ambos do Código Penal.

Face à presença dos requisitos legais constantes no artigo 44 e parágrafos do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, a saber, prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas, nos termos do artigo 46 do Código Penal.

A pena de prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas deverá ser executada durante o prazo de duração da pena privativa de liberdade e será individualizada, oportunamente, pelo Juízo da Execução Penal.

No caso de descumprimento injustificado da pena restritiva de direito, determino a conversão na pena privativa de liberdade acima fixada, nos termos do artigo 44, § 4º do Código Penal.

Concedo ao réu o direito de apelar em liberdade, já que é primário e não registra maus antecedentes, além de inexistirem os pressupostos para a prisão preventiva. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO PENAL para condenar JOSE RODRIGO BOBBO qualificado as fls. 15/17, como incurso no artigo 155, caput e § 2º do Código

Penal, às penas de 04 meses de detenção, em regime aberto, e 03 dias-multa, fixada a unidade no mínimo legal. A pena privativa de liberdade fica substituída pela pena restritiva de direito, nos exatos termos acima fixados.

Em atenção ao disposto no art. 4º, § 9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608, de 29 de dezembro de 2003, condeno o réu no pagamento da taxa judiciária no valor equivalente a 100 (cem) UFESPs, atentando-se para a gratuidade judicial.

Fixo os honorários da patrona no máximo previsto na Tabela do Convênio Defensoria/OAB, expedindo-se certidão.

Comunique-se a vítima.

Oportunamente, após o trânsito em julgado desta decisão, tomem-se as seguintes providências: 1) proceda-se ao recolhimento do valor atribuído a título de pena pecuniária, nos termos do art. 686 do CPP; 2) oficie-se ao TRE para cumprimento do quanto disposto no art. 15 da CF; 3) oficie-se ao Instituto de Identificação Civil do Estado, informando sobre a condenação do réu.

Após, archive-se, com baixa na distribuição.

P.R.I.C.

Santa Bárbara d'Oeste, 17 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA